2021年8月22日，广东省乐昌市乐昌峡库区生态修复工程（一期）1号修复点发生一起车辆伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约93万元。死者黎*强，男，汉族，54岁，乐昌市大源镇水源村人，身份证号码：44****11，系涉事拖拉机驾驶员及车辆所有人。

事故发生后施工方未向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告，隐瞒了事故。

2025年7月10日，韶关市纪委监委及韶关市安委办针对此事开展核查工作[1]。7月14日，乐昌市委常委、常务副市长范玲玲主持召开乐昌市“8·22”一般车辆伤害事故调查工作部署会。会上，范玲玲强调：各成员单位要高度重视，协同配合，迅速行动，根据事故调查“四不放过”的原则，深入、细致、严谨地开展调查工作，确保查清事实、厘清责任，严肃追究事故瞒报责任。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、专家论证等，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，乐昌峡库区两岸生态修复工程“8·22”一般车辆伤害（瞒报）事故是一起因企业安全管理缺失，驾驶员黎*强操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料，违章作业，

[1] 关于乐昌峡库区两岸生态修复工程“8.22”一般车辆伤害（瞒报）事故前期核查的情况说明

事发时操作不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本信息

项目名称: 武江支流乐昌段生态环境系统保护修复工程—广东省乐昌市乐昌峡库区两岸生态修复工程（一期）;

建设地址: 乐昌市乐昌峡两岸的左岸公路及右岸公路坡体。共 4 个治理修复点，涉事的 1 号治理修复点位于张滩明洞上游段 K4+500 处东侧;

建设单位: 乐昌市土地开发整理中心;

施工单位: 韶关市第一****有限公司;

监理单位: 北京中*建建设监理有限公司（北京中*建建设管理有限公司）;

场内材料运输分包单位: 广东海****天建设工程有限公司。

（二）涉事项目主要参建各方情况

1.建设单位

乐昌市土地开发整理中心，《事业单位法人证书》统一社会信用代码: 12****8X，法定代表人: 梅*勇，经费来源: 财政补助一类，开办资金 183 万元，证书有效期自 2021 年 04 月 25 日至 2026 年 04 月 24 日，住所乐昌市人民北路****号。

宗旨和业务范围: 负责土地开发整理复垦项目库、补充耕地专项规划库的建立、使用、管理和维护管理。有计划地组织全市土地开发整理复垦项目、补充耕地开发项目和其他土地开发整理项目的实施，负责全市耕地占补平衡工作。负责基本农田易地保

护项目的管理与实施。负责城镇规划区内新增建设用地(出让前)开发、整理工作。开展土地开发整理的引资、交流和合作，承担土地易地开发任务。监督土地开发整理项目工程质量，协调有关工作。负责增减挂钩、拆旧复垦、垦造水田、山水林田湖草生态修复项目等业务。承办市自然资源局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2.监理单位

北京中*建建设管理有限公司(北京中*建建设监理有限公司，以下简称“北京中*建公司”)，《营业执照》(2019年10月31日)统一社会信用代码：91****3E，法定代表人：李*刚，类型：其他有限责任公司，注册资本600万元人民币，成立日期：2000年1月17日，住所北京市东城区****号。

经营范围:可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务;可以展开相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务;地质灾害防治工程监理*级;工程咨询;机动车公共停车场服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

持有《地质灾害防治单位资质证书》(发证日期2020年12月15日)资质类别:监理，资质等级:*级，证书编号:11****77，有效期至2021年7月23日(2021年6月24日，该公司向自然资源部提交了地质灾害治理工程监理单位延续资质申请，在资质延续申请的程序办理期间，仍可招投标和执业)；《地质灾害防

治单位资质证书》(发证日期 2021 年 9 月 17 日)资质类别:监理,资质等级:*级，证书编号:11****77，有效期至 2024 年 9 月 16 日；《地质灾害防治单位资质证书》(发证日期 2024 年 8 月 26 日)资质类别地质灾害治理工程监理资质，资质等级：*级，证书编号 11****08，有效期至 2029 年 8 月 26 日。

2021 年 5 月 8 日，乐昌市土地开发整理中心在韶关市网上中介服务超市通过“随机抽取+项目业主确定”方式，选取北京中*建公司作为监理单位。2021 年 5 月 17 日，乐昌市土地开发整理中心(委托人)、北京中*建公司(监理人)签署项目《建设工程监理合同》(以下简称《监理合同》)。总监理工程师:余*天，注册号 44****41。

2023 年 2 月 27 日，经北京市东城区市场监督管理局核准，北京中*建建设监理有限公司已更名为北京中*建建设管理有限公司。

3.联合体牵头人

韶关市第一****有限公司（以下简称“韶关一*公司”）《营业执照》(2020 年 3 月 9 日)统一社会信用代码 91****0F，法定代表人：朱*锐，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本 10200 万元人民币，成立日期 1979 年 12 月 10 日，住所韶关市武江区惠民北路*号。

经营范围：建筑工程施工总承包*级、水利水电工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级、公路工程施工总承包*

级，建筑装修装饰工程专业承包*级、钢结构工程专业承包*级、地基基础工程专业承包*级、建筑机电安装工程专业承包*级、环保工程专业承包*级;土地整治、复垦项目，园林绿化工程;销售:沙、矿石、建筑装饰材料(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

《建筑业企业资质证书》(发证日期 2018 年 7 月 30 日)证书编号 D1****97，法定代表人：朱*锐，有效期至 2021 年 2 月 23 日，资质等级：建筑工程施工总承包*级，发证机关：住房和城乡建设部。

《建筑业企业资质证书》(发证日期 2018 年 7 月 18 日)证书编号 D2****32,法定代表人:朱*锐,有效期至 2021 年 2 月 03 日,资质等级：水利水电工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334 号）文件精神，住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期,企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

《安全生产许可证》(发证日期 2019 年 11 月 28 日)编号:(粤)JZ 安许证字(2019)0****4 延，法定代表人：朱*锐，许

可范围:建筑施工，有效期:2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 日。

4.场内材料运输分包单位

广东海****天建设工程有限公司（以下简称“海****天公司”），统一社会信用代码为 91****3L，成立于 2021 年 3 月 15 日，法定代表人赖*华，注册资本 5000 万元，公司位于乐昌市乐城红岭中路****楼，现为存续状态。

许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;消防设施工程施工;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准。)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;城乡市容管理;城市绿化管理;市政设施管理;住宅水电安装维护服务;房屋拆迁服务;生态恢复及生态保护服务;水土流失防治服务;土壤污染治理与修复服务;地质灾害治理服务;森林公园管理;专业设计服务;规划设计管理:广告制作广告设计、代理;图文设计制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)

2021 年 7 月 10 日，韶关一*公司乐昌分公司(发包单位)与海****天公司(承包单位)签订项目《材料运输施工协议》。工程地点：武江支流乐昌段生态环境系统保护修复工程-广东省乐昌市乐昌峡库区两岸生态修复工程（一期）勘查、设计、施工总承包 1 号治理点；工程概况：场内运输约 1 万立方米材料（包括但不限于水泥、砂石、钢管、钢筋、小型机具设备）运输；工程范围：本项目所有材料等场内运输指定地点；合同期限于 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日。

根据《公司法》第十四条第一款：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”等相关法律法规，韶关一*公司对韶关一*公司乐昌分公司的行为承担最终的、法律上的责任。

经乐昌市市场监管局核查[2]，海****天公司在上述协议中约定的承包工程经营活动没有超出登记的经营范围。

（三）相关人员

1.朱*锐，男，汉族，59 岁，广东韶关人，身份证号码：44****12，时任韶关一*公司法定代表人。

2.唐*，男，汉族，38 岁，四川绵阳人，身份证号码：51****53，时任韶关一*公司涉事项目的项目经理；持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（粤建安 B（2018）0****0），

[2]乐昌市市场监督管理局关于核查广东海****天建设工程有限公司超范围经营情况说明。

有效期至2024年3月12日；持有《一级建造师注册书》（粤14****69），注册专业：水利水电工程、市政公用工程，有效期至2021年11月21日。

3.彭*林,男,汉族,34岁,江西鹰潭人,身份证号码:36****17,时任韶关一*公司乐昌峡库区两岸生态修复工程安全员;持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(粤建安C(2017)0****5），有效期至2023年9月24日。

4.余*天,男,汉族,61岁,广东梅州人,身份证号码:44****76,时任北京中*建公司涉事项目总监；注册监理工程师，注册号：44****41，注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程，有效期至2026年1月7日。

5.冯*波,男,汉族,58岁,广东清远人,身份证号码:44****78,时任北京中*建公司涉事项目总监代理；注册监理工程师，注册号：44****86，注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程，有效期至2026年5月24日。

6.张*波,男,汉族,34岁,广东韶关人,身份证号码:44****17,时任北京中*建公司涉事项目专监。

7.赖*华，男，汉族，38岁，湖南汝城人，身份证号码：43102619860924383X，时任海****天公司法定代表人。

8.黎*华,男,汉族,51岁,广东乐昌人,身份证号码:44****12,时任海****天公司董事长。

9.彭*学,男,汉族,54岁,广东乐昌人,身份证号码:44****14,

时任海****天公司副总经理。

10.黎*强，男，汉族，54岁，广东乐昌人，身份证号码：44****11。黎*强系海****天公司临聘拖拉机司机，涉事拖拉机系黎*强所有。项目建设过程中，海****天公司临时聘请黎*强开展材料运输业务，双方口头约定：黎*强通过驾驶自有拖拉机，将放置于乐昌峡左岸公路堆料点的施工材料运送至海****天公司指定的施工用料堆放点，即完成任务。货物装卸由海****天公司负责。结算方式为黎*强每拉一车材料即可得100元，运输时间和结算时间不固定。双方未签订书面合同。2021年7月26日，黎*强接受韶关一*公司新人入场三级安全教育。

（四）项目安全管理情况

1.场内材料运输分包单位海**天公司：**管理混乱，未提交安全生产管理机构人员配置资料，未能有效核查进场车辆安全情况及驾驶员持证情况。

事发时法定代表人赖*华、工作人员骆*建在事发现场，及时响应并指挥现场工作人员开展应急处置工作，副总经理兼项目负责人彭*学在张滩项目部，接报后即刻赶往事发现场开展应急处置工作。

2.监理单位北京中*建公司：未规范配备监理机构人员，日常监理时关键岗位长期缺岗；未审查施工单位的进场车辆及操作人员持证情况；施工便道未按图施工未及时要求施工单位整改；未能发现和制止场内运输材料的司机违章作业行为；对分包单位

的教育培训不到位、安全管理制度不健全等问题，未有效督促施工单位整改。事发时监理机构人员均不在事发现场。

3.总承包牵头人韶关一*公司：项目安全管理机构和资料较为完善；对黎*强的安全生产培训不到位；事发时，项目经理、专职安全员均不在现场。事发后，该公司委派人员积极开展善后事宜处理工作。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故现场基本情况

1.事故发生地点:广东省乐昌市乐昌峡库区两岸生态修复工程(一期)勘察、设计、施工总承包项目1号治理点运输便道(离乐昌峡左岸公路堆料点约40米处）。此段施工便道长度约为120.5m，宽3.0m，1号修复点施工便道起始段的坡度为:17.6°，原设计路肩处设1.2m高便道安全护栏，护栏立杆间距4.0m;路侧外扩两米处设2.5m高防坠钢管围挡，围挡立杆采用Φ48*3钢管间距2.25m，横杆三道间距1.2m，围挡内侧封1.8*0.9模板。发生事故时，1号修复点施工便道在涉事故路段外侧的两道安全防护设施未按图施工。

2025年7月21日，事故调查人员与技术专家组复勘事发现场，该项目已呈竣工验收后自然修复状态。

2.涉事施工便道的管理分类划分

施工便道在施工图设计(竣工图)、预(结)算中均有出现，是完成本工程的必要可行的措施项目，属于本工程勘察、设计、施

工总承包的施工范围。根据《生产安全事故统计调查制度》相关规定[3]，建设工程施工过程中发生的人身伤亡事故属于生产安全事故。

[3]《生产安全事故统计调查制度》一、（八）.3.由建筑施工单位(包括不具有施工资质、营业执照，但属于有组织的经营建设活动)承包的城镇、农村新建、改建、修缮及拆除建筑过程中发生的事故，纳入统计。

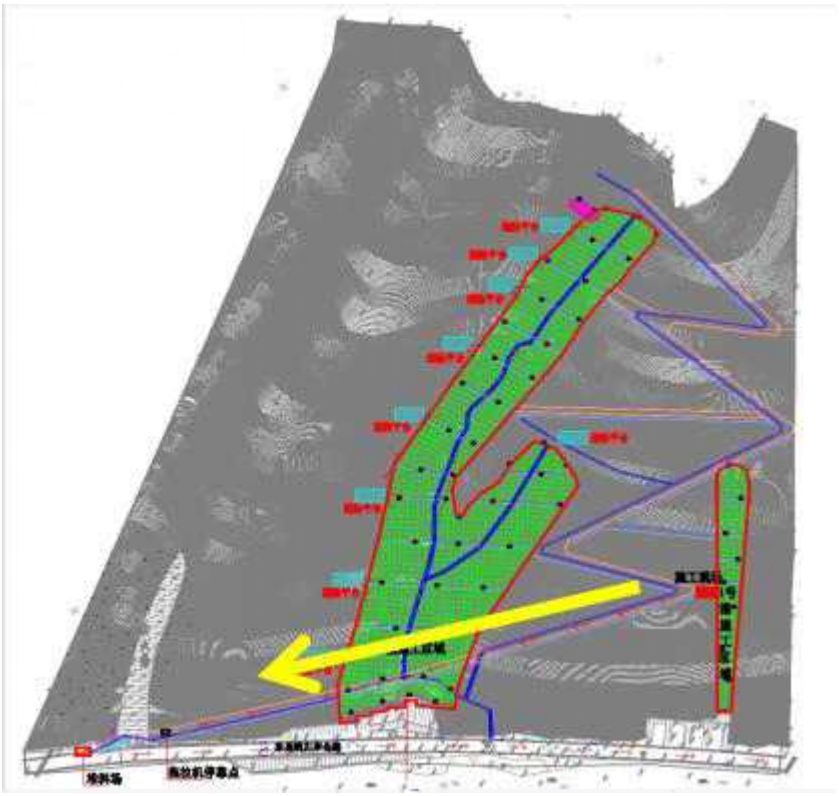


图 1：广东省乐昌市乐昌峡库区两岸生态修复工程（一期）1 号修复点施工区平面示意图

（箭头指向为事发时黎*强驾驶方向）



图 2：广东省乐昌市乐昌峡库区两岸生态修复工程（一期）1 号修复点航拍图

3.涉事拖拉机

涉事拖拉机是黎*强自备的交通运输工具。

黎*强名下车辆登记信息：车辆号牌粤 0****4，注册登记日期为 2009 年 6 月 25 日，品牌型号系金鹰工农-12K(功率约 12kw)，生产厂家系广东韶关闽韶物资有限公司，类型系手扶式拖拉机，外廓尺寸厂 2800mm、宽 1050mm、高 1300mm，轴距 1500mm，发动机号码 8****9，机身(底盘)号码 0**8。此拖拉机注册登记后未再办理年检，违反了《农业机械安全监督管理条例》(2019 年国令第 709 号修订)第二十三条第（二）项和第三十条第二款[4]的规定；且此拖拉机使用年限已超过《拖拉机禁用与报废》(GBT16877-2008)第 3.2 及 5.3[5]的条文规定，应予以报废。

黎*强拖拉机驾驶证信息如下:初次申领日期是 2014 年 5 月 29 日，准驾机型代号是 G2（准予驾驶轮式拖拉机），于 2020 年 3 月 18 日申请换证，有效期为 2020 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日。

经调查，事发时黎*强实际驾驶的是手扶式拖拉机，其仅持有操作证件 G2 准予驾驶轮式拖拉机型，未持有驾驶证 K2(准予驾驶手扶拖拉机)，违反了《农业机械安全监督管理条例》(2019 年国令第 709 号修订)第二十三条第（一）项[6]、《拖拉机和联

---

[4]《农业机械安全监督管理条例》(2019 年国令第 709 号修订)第二十三条第（二）项：拖拉机、联合收割机操作人员不得有下列行为:(二)操作未按照规定登记、检验或者检验不合格、安全设施不全、机件失效的拖拉机、联合收割机。　第三十条第二款：拖拉机、联合收割机的安全检验为每年 1 次。

[5]《拖拉机禁用与报废》(GBT16877-2008)：3.2.发动机标定功率小于或等于 18 kW 的拖拉机。5.3 小型拖拉机使用年限超过 10 年(或累计作业超过 1．2 万小时)，经过检查调整或更换易损件后，技术状况仍属 4.1 或 4.3 的。

[6]《农业机械安全监督管理条例》(2019 年国令第 709 号修订)第二十三条第（一）项：拖拉机、联合收割机操作人员不得有下列行为:(一)操作与本人操作证件规定不相符的拖拉机、联合收割机。

合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)第七条和第八条第（四）、（五）项[7]的规定，存在操作与本人操作证件规定不相符的拖拉机的情况。

（二）事故发生过程

2021年8月22日约上午，驾驶员黎*强驾驶自有手扶拖拉机运输材料，自1#治理修复点的材料堆放区至1号涌施工区域。

当天上午约10时17分，黎*强空车下山途中在距施工便道坡底约50米处，其操作不当，向拖拉机行驶方向的左侧跳车。黎*强跳车后，无人驾驶的拖拉机自动向前滑行约7-8米，滑行过程中拖拉机左后轮从黎*强腹部碾压而过，拖拉机整体撞向施工便道内侧的山体并发生巨响,依靠与施工便道内侧的山体刮擦最终停靠在距离项目运输便道离乐昌峡左岸公路堆料点约40米处。

[7]《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)第七条：驾驶拖拉机、联合收割机，应当申请考取驾驶证。　　第八条第（四）、（五）项：拖拉机、联合收割机驾驶人员准予驾驶的机型分为:(四)轮式拖拉机运输机组，代号为G2(准予驾驶轮式拖拉机)；(五)手扶拖拉机运输机组，代号为K2(准予驾驶手扶拖拉机)。



图 3：2021 年 8 月 22 日事发时黎*强拖拉机实拍图

（三）应急处置及救护情况

2021 年 8 月 22 日上午 10 时 19 分许，处于工程（一期）1 号修复点施工区的海****天公司法定代表人赖*华和工作人员骆*建听到巨响后立即上前查看，发现一辆返程下山的空载拖拉机停靠着施工便道内侧的山体护坡，黎*强躺倒在该拖拉机后数米的运输便道上并呼痛。

赖*华立即致电 120 请求救护并致电海****天公司董事长黎*华汇报情况，骆*建立即致电时任韶关一*公司涉事项目安全员彭*林和时任海****天公司副总经理彭*学汇报此事，汇报完毕后二人在现场安抚伤者。约 10 点 25 分，彭*学抵达现场，安抚黎*强，安排工人封闭现场、疏导人员并等待救护车。

当天 10 时 33 分许，120 救护车到达现场，经现场急救后，医护人员将黎*强送往乐昌市中医院开展救治，约 10 时 56 分送达乐昌市中医院。

当天下午1时30分许，黎*强因失血性休克、骨盆粉碎性骨折等原因在乐昌市中医院抢救无效死亡。

当天下午，时任韶关一*公司副总经理邓*军、官*根和安全部部长廖*祥受公司委派，到达事发现场了解情况，并指挥海****天公司妥善处理善后事宜。

（四）善后情况

2021年8月22日下午4时许，经家属同意，黎*强的遗体被运往乐昌市殡仪馆。2021年8月24日，海****天公司与死者家属就善后事宜达成一致，有关善后工作得到妥善解决。事发至今，未发生次生事故和负面舆情。

（五）事故报告和响应情况

1.海****天公司

事故发生后，该公司人员迅速赶赴现场开展救援、现场应急处置工作，封闭事故现场。事发后积极与家属沟通善后事宜，召开事故警示教育会议；前往事发现场复勘并开展简单事故调查。事发后未向任何政府部门报告此事故情况。

2.韶关一*公司

事发后，该单位立即响应，迅速赶赴现场开展救援、现场应急处置工作，封闭事故现场；事发后未向任何政府部门报告此事故情况。

3.北京中*建公司

事发时监理方不在事发现场。事发后未向任何政府部门报告

此事故情况。

三、人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况：此次事故造成一人死亡，死者黎*强，男，汉族，乐昌****人，身份证号码：44****11。

（二）直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 93 万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

黎*强安全意识单薄，驾驶与持有操作证不符的、未定期办理年检且应予报废的拖拉机承接材料运输工作，违章作业；驾驶过程中遇突发情况操作不当，导致自身被拖拉机左后轮碾压，造成自身骨盆粉碎性骨折、失血性休克，后因抢救无效死亡，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.场内材料运输单位海****天公司未认真履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位，是造成此次事故发生的主要间接原因。

海****天公司未切实履行企业安全生产主体责任，安全管理制度不完善，未能建立健全安全生产隐患排查治理机制，安全生产管理机构不健全，未能提交项目的安全生产管理资料；现场监管不到位，安全生产隐患排查治理不到位，未能严格审查发现并

及时消除黎*强操作与其本人操作证件规定不相符的拖拉机这一隐患；安全培训不到位，未能保障黎*强熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；在事故发生后该公司及其有关人员未向事故发生地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2.监理单位北京中*建公司未严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，是造成此次事故的另一主要间接原因。

监理单位未严格落实安全生产监理职责；现场监理职责不到位，未能发现和制止场内运输材料的司机操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料这一违章作业行为，未能及时发现施工便道未按图施工、施工单位的进场车辆安全情况及操作人员持证异常等隐患并及时要求施工单位整改，未对施工企业的教育培训不到位、安全管理制度不健全等问题有效督促整改；未履行督促施工企业落实向事发地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故的义务。

3.总包单位的牵头人韶关一*公司未认真履行建设工程项目安全生产主体责任，安全生产管理不到位，是造成此次一般事故的次要间接原因。

韶关一*公司履行安全生产主体责任力度不够，项目部安全管理机构未能有效指导项目班组切实落实安全生产规章制度、履行安全生产职责；施工现场监管不到位，未能及时发现并消除施工便道未按设计施工及拖拉机驾驶员操作与其本人操作证件规

定不相符的拖拉机等安全隐患；安全培训不到位，未能保障施工现场人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；作为工程项目的总承包方，未履行安全生产事故报告责任，在事故发生后该公司及其有关人员未向事故发生地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位

1.海****天公司作为事故发生单位，在此事故中未切实履行企业安全生产主体责任，安全管理制度不完善，未能建立健全安全生产隐患排查治理机制，安全生产管理机构不健全，未能提交项目的安全生产管理资料；现场监管不到位，安全生产隐患排查治理不到位，未能严格审查发现并及时消除黎*强操作与其本人操作证件规定不相符的拖拉机这一隐患；安全培训不到位，未能保障黎*强熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；事故发生后未向任何有关部门报告有关事故信息，存在瞒报情况；对事故的发生和瞒报负有责任。

海****天公司以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）第四条[8]、第二十五条第一款[9]、第

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务 。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

三十八条第一款[10]及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第四条第一款[11]和第九条[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第五条第（四）项[13]等规定，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第一百零九条第（一）项[14]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第三十六条第（一）项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十三条第（一）项[16]的规定对其进行处罚。

2.韶关一*公司，作为涉事项目承包单位，在此事故中履行安全生产主体责任力度不够，未能有效指导项目班组切实落实安全生产规章制度；安全培训不到位，未能保障施工现场人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第五条第（四）项：《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[14]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第一百零九条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[15]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任:(一)谎报或者瞒报事故的。

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十三条第（一）项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

施工现场监管不到位，未能及时发现并消除施工便道未按设计施工、拖拉机驾驶员操作与其本人操作证件规定不相符的拖拉机等安全隐患；事故发生后未向任何有关部门报告有关事故信息，存在瞒报情况；对事故的发生和瞒报负有责任。

韶关一*公司以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）第四条[8]、第二十五条第一款[9]、第三十八条第一款[10]及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四条第一款[11]和第九条[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第五条第（四）项[13]等规定，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）第一百零九条第（一）项[14]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第三十六条第（一）项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十三条第（一）项[16]的规定对其进行处罚。

3. 北京中*建公司，作为涉事项目监理单位，在此事故中未严格落实安全生产监理职责；未能发现和制止场内运输材料的驾驶员操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料这一违章作业行为，未能及时发现施工便道未按图施工、施工单位的进场车辆安全情况及操作人员持证异常等隐患并及时要求施工单位整改，未对施工企业的教育培训不到位、安全管理制度不健全等问题有效督促整改；未履行督促施工企业落实向事发地人民政府

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故的义务；对事故的发生负有监理职责。建议由乐昌市土地开发整理中心依据监理合同约定对其进行处理，上述处理结果应在此报告公示后六个月内上报至乐昌市安委办。

（二）事故责任人

1.黎*强

黎*强，作为海****天公司涉事项目临聘司机，安全意识单薄，驾驶与持有操作证不符的、未定期办理年检且应予报废的拖拉机承接材料运输工作，违章作业，驾驶过程中遇突发情况操作不当，导致自身被拖拉机左后轮碾压受伤，并因伤势过重抢救无效死亡。黎*强对此次事故的发生负有直接责任。但鉴于其已在事故中死亡，事故责任主体已灭失，建议不再追究其责任。

2.赖*华

赖*华，作为海****天公司法定代表人，全面负责公司的生产和安全。在此事故中，赖*华未能履行本单位主要负责人的安全生产职责，未能督促建立健全本单位公司生产安全规章制度和安全生产管理台账；未能有效督促、及时检查本公司安全生产隐患排查整改工作；未能组织制定并督促有效落实安全培训教育计划，未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；事发后未向任何政府部门报告有关事故信息；对事故的发生和瞒报负有主要领导责任。

赖*华以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014

年12月1日施行）第十八条第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）项[17]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第四条第一款[11]和第九条[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第五条第（四）项[13]，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十二条第（一）项[18]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第三十六条第（一）项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十一条第（一）项[19]的规定对其进行行政处罚。

[17]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第十八条第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)及时、如实报告生产安全事故；(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[18]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十二条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

3.黎*华

黎*华，海****天公司董事长、主要负责人，全面负责公司的生产和安全。在此事故中，未能履行本单位主要负责人的安全生产职责；未能健全公司生产安全规章制度并督促落实到位；未能有效督促、及时检查本公司安全生产隐患排查整改工作；未能督促有效落实安全培训教育计划，未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；事发后未向任何政府部门报告有关事故信息；对事故的发生和瞒报负有主要领导责任。

黎*华以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第十八条第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）项[16]及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款[11]和第九条[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（四）项[13]，建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十二条第（一）项[17]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）第三十六条第（一）项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十一条第（一）项[19]的规定对其进行行政处罚。

4.彭*学

彭*学，时任海****天公司的副总经理及涉事项目负责人，对涉事项目的安全和生产全面负责。彭*学未能履行安全管理人

员的安全生产职责，未能组织或参与拟定本单位安全生产规章制度和操作规程等；隐患排查不到位，未能严格审查发现并消除黎*强操作与其本人操作证件规定不相符的且到达报废年限的拖拉机这一隐患；现场监管工作不到位，事发时不在现场，未能及时制止黎*强操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料的违章作业；未有效落实安全培训教育计划，未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；对事故的发生负有责任。

彭*学以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第二十二条第（一）、（二）、（五）、（六）项[20]，建议由乐昌市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十三条[21]对其进行处罚。

5.朱*锐

朱*锐，时任韶关一*公司法定代表人，在此事故中未能履行本单位主要负责人的安全生产职责，未能严格落实安全检查及隐患整改；未能督促有效落实安全培训教育计划，未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；事发后未向任何政府部门汇报有关事故信息；对事故的发生和瞒报负有主要领导责任。

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第二十二条第（一）、（二）、（五）、（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[21]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

朱*锐以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日施行)第十八条第(一)、(四)、(六)、(七)项[16]及《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)第四条第一款[10]和第九条[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令 第14号)第五条第(四)项[12],建议由乐昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日施行)第九十二条第(一)项[17]、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三十六条第(一)项[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令 第14号)第十一条第(一)项[18]的规定对其进行行政处罚。

6.唐*

唐*,时任韶关一*公司涉事项目经理,在此事故中未能履行安全管理人员的安全生产职责,未能严格有效督促落实安全培训教育计划,未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施;未能及时排查安全隐患,未能严格审查发现黎*强操作与其本人操作证件规定不相符的且到达报废年限的拖拉机;现场监管不到位,未及时发现并消除施工便道未按图施工、拖拉机驾驶员黎*强操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料等隐患,对事故的发生负有重要责任。

唐*以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》(2014

年12月1日施行）第二十二条第（二）、（五）、（六）项[22]，建议由乐昌市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十三条[21]对其进行处罚。

7.彭*林

彭*林，时任韶关一*公司涉事项目安全员，未能履行安全管理人员的安全生产职责，未有效落实安全培训教育计划，未能保障施工现场从业人员熟悉并落实规范的安全生产规章制度、操作规程和事故应急处理措施；隐患排查不到位，未能严格审查发现黎*强操作与其本人操作证件规定不相符的且到达报废年限的拖拉机；现场监管不到位，未及时发现并消除施工便道未按图施工、拖拉机驾驶员黎*强操作与其本人操作证不符的手扶拖拉机运输材料等隐患，对事故的发生负有责任。

彭*林以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第二十二条第（二）、（五）、（六）项[22]，建议由乐昌市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第九十三条[21]对其进行行政处罚。

（三）有关监管部门

1.乐昌市自然资源局，作为涉事项目的行业主管部门，负有行业监管责任。在项目建设过程中，上级领导调研检查十余次，

[22]《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）第二十二条第（二）、（五）、（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

项目主管单位、业主、监理组织的现场检查四十余人次，对安全防护措施、施工规范等方面进行重点检查，开展监理例会暨安全生产会议 6 次，共计督促整改隐患 4 次，下发 4 次整改通知书。在此事故中，乐昌市自然资源局对项目隐患排查治理情况及项目管理和质量等方面的安全监管力度不足，建议由乐昌市安委会对乐昌市自然资源局进行约谈。

2. 乐昌市土地开发整理中心，作为涉事项目的业主单位，负有项目管理责任。乐昌市土地开发整理中心在此事故中对监理单位监理人员长期缺位不履行监理职责、拖拉机司机操作与其本人操作证件规定不相符的且到达报废年限的拖拉机、施工未按图纸施工等问题管理不到位，鉴于乐昌市土地开发整理中心隶属于乐昌市自然资源局，建议由乐昌市自然资源局对乐昌市土地开发整理中心部门及相关负责人进行处理。

3. 乐城街道办事处，作为属地政府，负有属地监管职责。2021 年，乐城街道办事处检查企业 622 家次，排查整改隐患 185 个；开展安全生产教育培训 2 次，共计 290 人次参加培训；召开安全生产会议 6 次，共计 228 人次参会；开展各类专题应急演练 3 次；开展多种形式安全宣传教育工作，发放安全宣传资料 6500 余份。在此事故中，乐城街道办事处存在安全生产监管力度不足的情况，建议由乐昌市安委会对乐城街道办事处进行约谈。

六、事故防范措施建议

（一）企业落实安全生产主体责任

1.海****天公司要深刻吸取事故教训反思检讨，切实落实安全生产主体责任，健全安全生产规章制度并严格落实；建立规范安全生产管理机构以及安全生产管理台账；全面开展安全隐患排查，并及时采取有效措施消除隐患；认真审核入场施工人员及设备相关资格；严格规范落实安全生产培训；进一步深入学习应急处置相关法律法规，积极开展应急演练，明晰事故报送规定。

2.韶关一*公司要深刻吸取瞒报教训，切实落实安全生产主体责任，加强对承包项目的安全生产监管工作，切实落实隐患整改督促及安全教育培训工作；进一步深入学习应急处置相关法律法规，积极开展应急演练，明晰事故报送规定。

3.北京中*建公司要切实落实监理职责，严格按照工程建设的法律、法规和监理合同等要求，依法履行对工程安全生产管理的法定职责，严格审查进场工作的设备及人员情况，切实督促安全隐患治理工作，有效发挥施工现场监理管控作用。

（二）加强行业主管部门日常安全监管力度

乐昌市自然资源局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深刻吸取此次事故教训，进一步切实落实监管部门主体责任，开展安全生产大排查，扎实做好安全风险防控和隐患排查整治工作，督促企业严格落实安全生产主体责任和演练工作，全力保障人民群众生命财产安全和社

会稳定。

（三）强化属地政府安全管理职责

乐城街道办事处要重视本起事故暴露的问题，按照属地管理的原则，举一反三，配合行业主管部门加强辖区内类似施工项目的安全巡查检查，深入开展事故隐患排查治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任和应急演练工作，严格落实好安全生产属地管理职责。

（四）加强生产安全事故调查和处理业务知识学习

乐昌市应急管理局要聚焦生产安全事故调查和处理能力建设，通过系统学习《安全生产法》、《生产安全事故调查报告和处理条例》等法律法规和剖析经典案例，全面提升调查人员的专业素质和业务水平。

乐昌市“8·22”一般车辆伤害事故调查组（代章）

2025 年 10 月 30 日